RESUMÉ — Výchova a vzdělávání v Exekutorské komoře

Stavovský předpis Exekutorské komory ČR

Zdrojové znění: Podle dodaného dokumentu; úplnost pozdějších změn nepotvrzena..

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje profesní přípravu koncipientů, vzdělávání vykonavatelů a další vzdělávací povinnosti.

Zásady a nosné koncepty: Odbornost, průběžné vzdělávání a prokazatelnost přípravy.

Systematika: Koncipienti; vykonavatelé; další vzdělávání; plán, neslučitelnost a závěrečná ustanovení.

Subjekty a objekty: Komora, školitelé, koncipienti, vykonavatelé a exekutoři.

Postavení v právním systému: Stavovský předpis profesní samosprávy, podřízený zákonu. Jeho osobní a věcná působnost není obecnou pravomocí upravovat práva všech osob.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Stavovský předpis rozvádí exekuční řád č. 120/2001 Sb.; zkušební řád a fond vzdělání řeší odlišné navazující otázky. Povinnost vzdělávání není sama složením odborné zkoušky.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1

(1) Tento stavovský předpis upravuje způsob, pravidla, administraci a kontrolu: a) výchovy exekutorských koncipientů, b) vzdělávání vykonavatelů soudních exekutorů, c) dalšího vzdělávání exekutorských kandidátů, d) dalšího vzdělávání soudních exekutorů, e) dalšího vzdělávání ostatních zaměstnanců soudních exekutorů, f) dalšího vzdělávání zaměstnanců komory.

§ 2

(1) Komora přispívá způsoby stanovenými tímto stavovským předpisem k výchově a dalším formám vzdělávání, čímž umožňuje získávat, prohlubovat, rozšiřovat či obnovovat odborné znalosti členů exekutorského stavu a podílí se tak na jejich celoživotním vzdělávání a odborném růstu.

§ 3

(1) Výchovou exekutorského koncipienta (dále jen "koncipient") se rozumí proces, v jehož rámci koncipient cílevědomě a plánovitě získává znalosti o hmotném a procesním právu a zkušenosti potřebné pro složení exekutorské zkoušky a pro výkon exekuční činnosti a další činnosti soudního exekutora; výchova exekutorského koncipienta je zaměřena jak na zprostředkování znalostí právních předpisů a praktických zkušeností, jakož i schopností jejich použití na konkrétní právní případ, tak i na osvojení si procesních postupů a návyků nezbytných k výkonu povolání soudního exekutora a norem upravujících agendy vedené soudním exekutorem a povolání soudního exekutora, především norem etických, tak, jak vyplývají zejména ze stavovských předpisů.

§ 17

(1) Koncipient je povinen během právní praxe zpracovat odbornou práci ve stanoveném rozsahu zabývající se exekuční problematikou.

§ 18

(1) Průběh právní praxe koncipienta je zaznamenáván samostatně v evidenci komory.

§ 19

(1) Neomluvená neúčast koncipienta na adaptačním kurzu, semináři, školení, či bezplatné poradně, na které se koncipient závazně přihlásil, nebo porušení povinností koncipienta podle § 14 odst. 2 mohou být posouzeny jako kárný delikt.

Podklad: O výchově a vzdělávání.pdf • 11 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 449 slov resumé včetně úvodu z 3237 slov vyčištěného podkladu (13,87 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.